

부정경쟁방지 및 영업비밀보호사업 위탁기관 지정에 관한 요령

[소관 : 특허분쟁대응과]

제정 2010.1.19. 고시 제2010-1호

일부개정 2014.1.29. 고시 제2014-1호

일부개정 2014.10.28. 고시 제2014-28호

일부개정 2015.11.24. 고시 제2015-34호

일부개정 2017.11.24. 고시 제2017-24호

일부개정 2020.12.29. 고시 제2020-41호

개정 2025. 10. 30. 고시 제4호

제1조(목적) 이 요령은 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률 제17조제2항 및 동법시행령 제4조제6항에서 규정한 법인 또는 단체(이하 "위탁기관"이라 한다)의 지정에 필요한 구체적인 기준과 그 밖에 지정을 위해 필요한 사항을 정하는 것을 목적으로 한다.

제2조(위탁기관 지정요건) ① 부정경쟁방지 및 영업비밀보호를 위한 연구·교육·홍보사업의 위탁기관으로 지정받을 수 있는 자는 다음 각 호의 요건을 갖추고 있는 법인이나 단체로 한다.

1. 산업재산권에 관한 업무에 1년 이상 종사한 자로서 특허분쟁, 특허정보 검색, 출원, 명세서 작성, 특허지도 작성 등에 관한 전문지식이 있거나, 산업재산권 관련분야의 석사학위 이상의 학위를 취득한 자 2명 이상
2. 홍보업무 경험이 1년 이상인 자 1명 이상

② 부정경쟁방지를 위한 정보관리시스템 구축 및 운영사업의 위탁기관으로 지정받을 수 있는 자는 다음 각 호의 요건을 갖추고 있는 법인이나 단체로 한다.

1. 서버 및 스토리지 장치가 포함된 부정경쟁방지 업무 수행이 가능한 온라인 모니터링 시스템
2. 인터넷에 접속할 수 있는 전산망과 인터넷 접속장치가 구비된 개인용 컴퓨터
3. 다음 각 목의 부정경쟁방지업무를 수행할 수 있는 전담체계 및 인력
 - 가. 온라인 모니터링 전담인력 5명 이상으로 구성된 전담조직과 전용사무실
 - 나. 전문시스템 관리자 1명 이상

제3조(지정계획공고 및 지정신청) ① 지식재산처장은 부정경쟁방지 및 영업비밀보호 사업의 수요를 고려하여 지정 위탁기관의 수를 정하여 위탁기관 지정계획을 공고할 수 있다.

② 제1항에 따른 위탁기관 지정계획에 따라 위탁기관으로 지정받고자 하는 법인 또는 단체는 별지 제1호의 지정신청서에 다음 각 호의 서류를 첨부하여 지식재산처장에게 제출해야 한다.

1. 부정경쟁방지 및 영업비밀보호를 위한 업무계획서
2. 시설 및 장비 보유현황
3. 신청기관의 전체조직, 전담조직 및 전용사무실 확보 현황(배치도 포

함)

4. 신청기관의 인력 현황

제4조(위탁기관 선정) ① 지식재산처장은 제3조의 규정에 따른 지정신청이 있는 경우 내용의 사실여부를 조사해야 한다.

② 지식재산처장은 제1항의 조사결과 제2조의 지정요건을 충족한 법인 또는 단체를 위탁기관으로 지정할 수 있다.

③ 지식재산처장은 제2항에 따라 위탁기관으로 지정된 기관에 부정경쟁방지 및 영업비밀보호 사업 위탁기관 지정서(별지 제2호서식)를 발급해야 한다.

제5조(감독, 보고 및 위탁기관의 의무) ① 지식재산처장은 이 요령의 시행과 부정경쟁방지 및 영업비밀보호를 위하여 필요하다고 인정할 때에는 그 위탁기관에 감독상 필요한 명령을 할 수 있다.

② 위탁기관의 장은 매년 부정경쟁방지 및 영업비밀보호 사업 실적 및 사업계획을 지식재산처장에게 보고해야 한다.

③ 위탁기관의 장은 제3조제2항 각 호에서 규정한 사항이 변경된 경우에는 변경된 날로부터 7일 이내에 지식재산처장에게 보고해야 한다.

제6조(지정의 취소) 지식재산처장은 위탁기관이 제2조에서 규정한 위탁기관의 지정요건을 충족하지 못하게 된 경우에는 지정을 취소할 수 있다. 다만, 담당인력의 수가 제2조제1항 및 제2항에 따른 인력의 수를 충족하지 못하게 된 경우에는 그 날로부터 3개월 이내에 인력을 보충하지 않은 경우에 한정하여 취소할 수 있다.

제7조(재검토기한) 지식재산처장은 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 고시에 대하여 2016년 1월 1일을 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 해야 한다.

부칙 <제2010-1호, 2010. 1. 19.>

이 고시는 공포한 날부터 시행한다.

부칙 <제2014-1호, 2014. 1. 29.>

제1조(시행일) 이 고시는 공포한 날부터 시행한다.

제2조(경과규정) 이 고시 시행 당시 종전의 고시(특허청고시 제2010-1호) 제4조제2항에 따라 지정된 위탁기관은 이 고시 제4조제2항에 따라 지정된 위탁기관으로 본다.

부칙 <제2014-28호, 2014. 10. 28.>

제1조(시행일) 이 요령은 발령한 날부터 시행한다.

부칙 <제2015-34호, 2015. 11. 24.>

이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

부칙 <제2017-24호, 2017. 11. 24.>

이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

부칙 <제2020-41호, 2020. 12. 29.>

이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

부칙 <제4호, 2025. 10. 30.>

이 고시는 발령한 날부터 시행한다.